

30. 상표의 심판에 관한 설명 중 옳은 것은? (다툼이 있는 경우는 판례에 의함)

- ① 거절결정에 대한 심판청구와 동시에 보정을 하였으나 요지변경이라는 이유로 보정각하 된 경우에는 별도의 심판을 청구할 수 있다.
- ② 적극적 권리범위확인심판의 심결이 확정된 경우 동일 권리에 대한 소극적 권리범위확인심판에 대하여는 일사부재리의 효력이 미치지 않는다.
- ③ 거절결정에 대한 심판이 청구된 경우 그 거절결정이 등록이의신청에 의한 것일 때에는 특허심판원장 또는 심판장이 이의신청인에게 통지하여야 하며 이의신청인은 당해 심판에 참가할 수 있다.
- ④ 권리범위확인심판에서 진정상품병행수입의 항변 또는 권리남용의 항변도 심리 대상에 포함된다.
- ⑤ 거절결정에 대한 심판이 청구되고 그 청구일부터 30일이 경과한 후에 그 지정상품 중 일부를 삭제하는 보정을 하고자 할 경우에는 심판장으로부터 기간연장 승인을 받아야 한다.

31. 디자인보호법 제8조(신규성상실의 예외) 규정에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
(다만, 설문 중의 디자인등록출원은 디자인심사등록출원이며 설문 외에 조약에 의한 우선권주장이나 출원의 분할 또는 보정이 없는 것으로 한다)

- ① 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자의 디자인이 공개된 날부터 6개월이 경과한 때에는 신규성상실의 예외규정의 적용을 받을 수 있는 경우는 없다.
- ② 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 디자인이 공지된 경우, 최초에 한 디자인등록출원에 대하여 신규성상실의 예외규정의 적용을 받지 아니하였다면 분할하는 새로운 디자인등록출원에 대하여 신규성상실의 예외규정의 적용을 받을 수 없다.
- ③ 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자가 디자인을 구성하는 모양만을 공개한 경우에는 그 모양만에 대하여 신규성상실의 예외규정의 적용을 받을 수 없다.
- ④ 디자인등록출원한 디자인이 디자인권의 설정등록 후에 자기의 의사에 반하여 공개된 사실을 알게 된 경우에는 당해 디자인에 대해 신규성상실의 예외규정의 적용을 받을 수 있는 경우는 없다.
- ⑤ 제1국에서의 디자인등록출원을 기초로 우리나라에 우선권주장을 수반한 디자인등록출원이 제1국 출원일 전에 당해 디자인이 공개된 때에는 그 공개된 날부터 6개월이 경과한 출원에 해당하는 경우에는 신규성상실의 예외규정의 적용을 받을 수 없다.

32. 디자인등록출원에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 디자인등록출원서에 첨부하는 도면에 색채를 가하는 경우에 색채가 백색 및 흑색에 관한 것인 때에는 그 백색 및 흑색에 대하여 채색을 모두 생략할 수 있다.
- ② 디자인등록출원서에 첨부하는 도면이 입체를 표현한 경우에 정면도 이외의 도면을 생략할 수 있는 경우가 있다.
- ③ 부분디자인의 디자인등록출원을 하는 경우에 도면에 갈음하여 디자인의 사진 또는 견본을 제출할 수 있다.
- ④ 디자인등록출원서에 첨부하는 도면에 색채를 표현한 경우에 그 디자인의 대상이 되는 물품의 전부가 투명한 경우가 있다.
- ⑤ 디자인등록출원서에 첨부하는 도면에 디자인의 대상이 되는 물품의 사용목적·사용방법·재질 또는 크기 등에 관한 설명을 생략할 수 있는 경우가 있다.

33. 한 벌 물품의 디자인에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 「한 벌의 텔레비전 수상기와 받침대」에 관하여 한 벌 물품의 디자인으로 디자인등록을 받은 자는 그 한 벌의 물품을 구성하는 받침대의 디자인에 대해서만 전용실시권을 설정할 수 없다.
- ② 「한 벌의 숟가락 및 젓가락」에 관한 한 벌 물품의 디자인등록에 대하여 한 벌 물품 전체로서 통일성이 없다는 것을 이유로 디자인등록의 무효심판을 청구할 수 없다.
- ③ 「한 벌의 나이프 포크 및 스푼」을 구성하는 각 물품의 손잡이 부분이 공통적인 특징을 가진 한 벌 물품의 디자인에 대하여 부분디자인의 디자인등록을 받을 수 없다.
- ④ 탁상용 라이터, 재떨이 및 담배함으로 구성되는 「한 벌의 꺾연용구 세트」에 관한 디자인등록출원에 대하여 통일성이 없다는 이유로 거절결정되고, 그 거절결정에 대한 심판을 청구한 때에는 그 출원의 일부를 분할하여 탁상용 라이터의 디자인으로 디자인등록을 받을 수 없다.
- ⑤ 한 벌 물품 전체로서 통일성이 있는 「한 벌의 책상과 책꽂이」에 관한 디자인등록출원 A와 A에 관한 책상과 유사한 디자인등록출원 B가 같은 날 출원된 경우 A와 B는 디자인보호법 제16조(선출원) 제2항의 협의의 대상이 되지 않는다.

34. 디자인권에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 디자인권자 甲의 등록디자인 A와 乙의 등록디자인 B가 동일자 디자인등록출원인 경우 디자인 A 및 디자인 B에 모두 유사한 디자인 C에 대하여 甲 및 乙은 서로 상대방의 허락 없이 업으로서 실시할 수 있다.
- ② 디자인권자 甲은 독창적으로 창작한 자기의 등록디자인이 그 디자인등록출원일 전에 저작권이 발생한 乙의 저작물과 동일한 형상인 때에는 乙의 허락 없이 자기의 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 업으로서 실시할 수 없다.
- ③ 디자인권자 甲은 그 디자인권의 등록디자인이 디자인등록출원일 전에 출원된 乙의 디자인권과 저촉하는 경우로서 乙이 실시허락을 하지 않는 때에는 乙에 대해 통상실시권 허여의 심판(디자인보호법 제70조)을 청구할 수 있다.
- ④ 디자인권자 甲은 자기의 등록디자인 중 등록디자인에 유사한 디자인이 그 디자인등록출원일 전에 출원된 乙의 디자인권과 저촉되는 경우에는 그 디자인권에 대하여 丙에게 전용실시권을 설정할 수 없다.
- ⑤ 디자인권자 甲은 그 디자인권에 대하여 乙에게 통상실시권을 허락한 때에는 그 통상실시권과 동일한 범위의 전용실시권을 丙에게 설정할 수 없다.

35. 디자인심판에 관한 설명 중 옳은 것은? (다툼이 있는 경우에는 판례에 의함)

- ① 복수디자인등록출원된 디자인등록에 대하여는 각 디자인마다 디자인권의 권리범위확인심판을 청구할 수 없다.
- ② 심판사건에 대하여 제척 또는 기피의 신청을 한 자는 그 신청한 날부터 30일 이내에 제척 또는 기피의 원인을 소명하여야 한다.
- ③ 심판장은 디자인등록의 무효심판 청구가 있는 때에는 청구서의 부분을 피청구인과 그 디자인권에 관한 전용실시권자에게 송달하여야 한다.
- ④ 디자인권자는 디자인등록출원서에 첨부한 도면에 대하여 불일치한 점을 발견한 때에는 디자인의 요지를 변경하지 않는 범위안에서 그 출원서에 첨부된 도면에 대해 정정심판을 청구할 수 있다.
- ⑤ 자기의 기본디자인에 유사하지 아니한 디자인이 그 기본디자인의 유사디자인으로 등록된 경우 당해 등록유사디자인에 대해 디자인등록의 무효심판을 청구할 수 있다.

36. 비밀디자인제도에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 비밀디자인의 디자인권자가 비밀청구기간 중에 당해 비밀등록디자인을 업으로서 실시하는 경우에는 비밀디자인의 청구는 철회된 것으로 본다.
- ② 비밀디자인의 청구는 디자인등록출원을 한 날부터 당해 디자인에 대한 디자인 공보가 발행되는 날까지 할 수 있다.
- ③ 디자인등록출원인은 디자인무심사등록출원을 디자인심사등록출원으로, 디자인심사등록출원을 디자인무심사등록출원으로 변경하는 보정을 하는 때 당해 디자인에 대하여 비밀로 할 것을 청구할 수 있다.
- ④ 디자인권의 설정등록일부터 2년간 그 디자인을 비밀로 할 것을 청구한 후에 그 기간의 연장을 청구할 때에는 당해 디자인권을 설정하기 위한 등록을 할 때까지 하여야 한다.
- ⑤ 디자인등록출원인은 디자인을 비밀로 할 것으로 청구한 후에는 당해 디자인 등록출원에 대해서 출원공개신청을 할 수 없다.

37. 유사디자인에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 기본디자인의 대상이 되는 물품이 불펜이고 유사디자인의 대상이 되는 물품이 만년필인 경우, 그 만년필에 대하여 그 기본디자인의 유사디자인으로 디자인 등록을 받을 수 없다.
- ② 자기의 기본디자인에 유사한 디자인이 그 기본디자인에 유사하지 아니한 자기의 공지된 디자인에 유사한 경우에는 유사디자인의 디자인등록을 받을 수 없다.
- ③ 디자인권자는 자기의 기본디자인의 디자인권과 그 유사디자인의 디자인권 중에서 유사디자인의 디자인권만에 대하여 질권을 설정할 수 있다.
- ④ 디자인등록출원인은 같은 날 기본디자인의 디자인등록출원과 유사디자인의 디자인등록출원을 하는 경우에는 당해 유사디자인의 디자인등록출원에 대해서만 비밀로 할 것을 청구할 수 없다.
- ⑤ 디자인권자는 기본디자인의 디자인권에 전용실시권을 설정한 경우에는 그 후에 설정등록한 유사디자인의 디자인권에 대해서도 전용실시권을 설정하여야 한다.

38. 디자인보호법 제11조(1디자인 1디자인등록출원)의 요건에 적합한 것은?

- ① 디자인등록출원서상 디자인의 대상이 되는 물품란에 「초콜릿」이라고 기재되고, 첨부도면에는 은박지로 포장한 초콜릿을 나타낸 것이 하나 기재되어 있는 것
- ② 디자인등록출원서상 디자인의 대상이 되는 물품란에 「승용차 및 자동차완구」라고 기재되고, 첨부도면에는 승용차를 나타낸 것이 하나 기재되어 있는 것
- ③ 디자인등록출원서상 디자인의 대상이 되는 물품란에 「시계가 부설된 라디오」라고 기재되고, 첨부도면에는 시계를 겸용할 수 있는 라디오를 나타낸 것이 하나 기재되어 있는 것
- ④ 디자인등록출원서상 디자인의 대상이 되는 물품란에 「자전거」라고 기재되고, 첨부도면에는 자전거용 페달을 나타낸 것이 하나 기재되어 있는 것
- ⑤ 디자인등록출원서상 디자인의 대상이 되는 물품란에 「연필」이라고 기재되고 첨부도면에는 형상이 동일한 청색심의 연필과 적색심의 연필을 각각 나타낸 것이 기재되어 있는 것

39. 디자인보호법 제5조 제3항(소위 확대된 선출원) 및 제16조(선출원)에 관한 설명 중 옳지 않은 것은? (단, 선평 중의 디자인등록출원은 디자인심사등록출원이다)

- ① 선출원디자인이 물품의 형상과 모양의 결합디자인이고, 후출원디자인이 그 선출원디자인의 모양을 제외하고 형상이 동일 또는 유사한 경우 그 후출원디자인은 디자인보호법 제5조 제3항(확대된 선출원) 규정의 적용을 받을 수 있다.
- ② 후출원디자인에 유사한 디자인이 선출원디자인에 유사한 디자인에 해당하는 경우 그 후출원디자인에 대해 디자인보호법 제16조(선출원) 제1항 및 제2항의 규정이 적용되지 않는다.
- ③ 2 이상의 동일 또는 유사한 디자인이 동일인에 의하여 디자인등록출원된 경우에는 디자인보호법 제16조(선출원) 제1항 및 제2항의 규정이 적용되지 않는다.
- ④ 선출원디자인과 후출원디자인이 모두 부분디자인의 디자인등록출원인 경우 그 후출원디자인은 디자인보호법 제5조 제3항(확대된 선출원) 규정의 적용을 받을 수 있는 경우가 있다.
- ⑤ 선출원디자인이 형틀에 관한 디자인이고, 후출원디자인이 그 형틀로부터 만들어진 물품의 디자인인 경우 그 후출원디자인은 디자인보호법 제16조(선출원) 제1항 및 제2항의 규정이 적용되지 않는다.

40. 디자인등록출원의 분할 또는 보정에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 디자인등록출원인은 디자인등록결정의 통지서가 송달된 후에는 당해 디자인등록출원서의 기재사항 또는 첨부도면 및 도면의 기재사항에 대한 보정을 할 수 없다.
- ② 디자인등록출원인은 응접탁자와 소파에 관한 각각의 디자인등록출원을 병합하여 「한 벌의 응접세트」에 관한 디자인등록출원으로 변경하는 보정을 할 수 있다.
- ③ 디자인등록출원서의 기재사항 또는 첨부도면 및 도면의 기재사항에 대하여 한 보정이 요지를 변경하는 것으로 디자인권의 설정등록 후에 인정된 때에는 당해 등록디자인의 무효사유가 생기는 경우가 있다.
- ④ 1디자인등록출원으로 되어 있는 2 이상의 디자인에 대하여 하나의 디자인만을 디자인등록 받고자 하는 경우에는 원출원을 하나의 디자인에 관한 디자인등록출원으로 보정하여야 한다.
- ⑤ 도면의 기재사항 중 디자인의 설명란에 디자인의 대상이 되는 물품의 투명 부분에 관한 설명 기재를 추가하는 보정이 요지변경으로 되는 경우가 있다.